



PUTUSAN
Nomor 3489 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSMIN, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution,
Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

SALMAH USMAN, bertempat tinggal di Sei Sialang, RT 02,
RW 02, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Patar Pangasian, S.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Kantor Hukum Patar Pangasian & Rekan,
beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Komp. Nangka Indah,
Blok B-1, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus 9 Januari 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n :

1. **TASLIM**, bertempat tinggal di Jalan Mahang Raya, Gang
Sawo Kecil, RT 01, RW 01, Desa Pandau Jaya,
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. **BUDI**, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution,
Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau;
3. **AMAN** alias **AJO AMAN** alias **AJO**, bertempat tinggal di
Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Teratak Buluh,
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2023



4. **KRISMAN SITOHANG**, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
5. **ANSURI DESTU**, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
6. **HENDRINEDI**, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukunya Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas objek tanah yang terletak di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa/Kelurahan Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau seluas 1.275 m² dengan batas-batas tanah milik Penggugat tersebut adalah:

Utara : M. Said (63,75 meter)

Timur : Kadri (20 meter)

Selatan : Wahab (63,75 meter)

Barat : Jalan Raya Taluk Kuantan/Teratak Buluh - Pekanbaru (20 meter)

Sebagaimana ditegaskan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229/Teratak Buluh tanggal 14 November 1995, Surat Ukur tanggal 03 November 1995 Nomor 10.094/1995 luas 1.275 m² atas nama Salmah Usman;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2023



4. Menyatakan hukumnya:
 - Akta Jual Beli (AJB) Nomor 56/2009 tanggal 05 Februari 2009 antara Alm. Mustafa sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Salmah Usman sebagai Pihak Kedua/Pembeli;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229/Teratak Buluh tanggal 14 November 1995, Surat Ukur tanggal 03 November 1995 Nomor 10.094/1995 luas 1.275 m² atas nama Salmah Usman;dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III mengganti kerugian materil kepada Penggugat, yaitu:
 - 5.1. Kerugian Atas Uang Sewa Rumah
Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan kerugian itu akan terus berianjut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - 5.2. Kerugian Atas Uang Sewa Bangunan Ruko
Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian itu akan terus berianjut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan atau mengosongkan objek tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa/Kelurahan Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau; sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229/Teratak Buluh tanggal 14 November 1995, Surat Ukur tanggal 03 November 1995 Nomor 10.094/1995 luas 1.275 m² atas nama Salmah Usman; bila perlu dengan mempergunakan alat kekuasaan negara;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2023



8. Menyatakan hukumnya sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo*;
9. Menyatakan hukumnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya mulai dan perkara ini diputus;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seiuruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat cacat/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi adalah pemilik sah atas objek pada perkara *a quo*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan SHM Nomor 229 dengan Surat Ukur Nomor 10.094/1995 kepada Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi dan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2023



mengembalikan/membaliknamakan SHM Nomor 229 dengan Surat Ukur Nomor 10.094/1995 atas nama Buiman tanpa syarat;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika;
6. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi dalam perkara *a quo* berharga dan bernilai;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bkn., tanggal 1 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas objek tanah yang terletak di Jalan. Kaharuddin Nasution, Desa/Kelurahan Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau seluas 1.275 m² dengan batas-batas tanah milik Penggugat tersebut adalah:
Utara : M. Said (63,75 meter)
Timur : Kadri (20 meter)
Selatan : Wahab (63,75 meter)
Barat : Jalan Raya Taluk Kuantan/Teratak Buluh - Pekanbaru (20 meter)



Sebagaimana ditegaskan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229/Teratak Buluh tanggal 14 November 1995, Surat Ukur tanggal 03 November 1995 Nomor 10.094/1995 luas 1.275 m² atas nama Salmah Usman;

4. Menyatakan hukumnya:

- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 56/2009 tanggal 05 Februari 2009 antara almarhum Mustafa sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Salmah Usman sebagai Pihak Kedua/Pembeli;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229/Teratak Buluh tanggal 14 November 1995, Surat Ukur tanggal 03 November 1995 Nomor 10.094/1995 luas 1.275 m² atas nama Salmah Usman;

dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menghukum Tergugat I, II dan III mengganti kerugian materil kepada Penggugat, yaitu:

5.1 kerugian atas uang sewa rumah

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan kerugian itu akan terus berianjut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5.2 kerugian atas uang sewa bangunan ruko

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian itu akan terus berianjut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan atau mengosongkan objek tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa/Kelurahan Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau; sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229/Teratak Buluh tanggal 14 November 1995, Surat Ukur tanggal 03 November 1995 Nomor 10.094/1995 luas 1.275 m² a.n Salmah Usman;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2023



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp4.948.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT PBR, tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pdt/K/2022/PN Bkn, *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bkn *juncto* Nomor 177/PDT/2022/PT PBR., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memiliki gugatan cacat formil (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 1 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/PDT/2022/PT PBR tertanggal 10 November 2022;
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229/Teratak Buluh seluas 1.275 m² atas nama Salmah Usman (Penggugat) yang diperoleh Penggugat dari almarhum Mustafa sebagai penjual dengan Salmah Usman (Penggugat) sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 56/2009 tanggal 5 Februari 2009, sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUSMIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSMIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3489 K/Pdt/2023